Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

番号：08/2018JBAV 号

2018 年 3 月 8 日

ベトナム社会主義共和国
財政省　御中

政令 146 号についての意見書

ベトナム日本商工会
会長　辛島　裕

日頃より日本商工会に対するご理解、ご支援に心よりお礼申し上げます。さて、2017 年 12 月 15 日に政府によって発布された政令 146 号(Decree 146/2017/ND-CP)につきまして、以下のとおり意見書を提出させていただきますので、ご検討いただければ深甚です。

2016 年 7 月 1 日付の政令 100 号（Decree 100/2016/ND-CP）において、販売会社が、輸入品を輸出加工企業へ販売した場合、仮払付加価値税の還付が認められないと解釈できる記載がありましたが、政令 146 号により、販売会社が、輸入した商品を輸出加工企業に販売した場合の仮払付加価値税が還付対象であることが明確にされたと理解しております。

政令 146 号第 3 条によって、本政令は 2018 年 2 月 1 日から有効となると定められていますが、同日より前の期間に発生した上記のような販売会社の仮払付加価値税の取り扱いが明確にされておらず、付加価値税還付の実務において、以下の懸念を有しております。



他の要件を満たしているにもかかわらず、2018 年 2 月 1 日より前に発生した、販売会社が輸入品を輸出加工企業に販売した場合の仮払付加価値税の還付が認められない。

そこで、2018 年 2 月 1 日以降の付加価値税還付の運用を明確にするため、本政令の通達、あるいは各当局への公式文書において、以下の点を明確にして頂きたい。

販売会社が、輸入品を輸出加工企業に販売した場合の仮払付加価値税について、それが 2018 年 2 月 1 日より前に発生した仮払付加価値税であっても、他の還付要件を満たす限り、還付の対象となる。

従前適切に申告されていれば期限の定めなく還付対象となっていた仮払付加価値税が、政令 100 号によって還付制限されていたに過ぎません。再び還付可能になった場合には 2 月 1 日以前から発生していた仮払付加価値税も含めて還付可能となるのが当

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

然の取り扱いと言えます。にもかかわらず明確な運用指針がない場合、各税務局担当官の判断に委ねられ、本来、還付対象となるべきものが、還付できないという不合理な決定がなされるおそれがあります。

販売会社は基本的にベトナムで調達できない材料を海外から輸入してEPEに販売しており、還付制限により大きなキャッシュフロー上の問題を抱えている企業が多くあります。またベトナム企業から購入していても元々輸入されていることが判明した場合、過去還付した付加価値税を再度納税するような不合理な指示が税務当局からなされて資金繰りに問題が生じている企業もあります。このような突然かつ不利な法規制変更、不合理な指摘は企業の法的安定性を害し、日系企業の更なる海外企業からベトナム法人への売上移管を躊躇させる大きな原因となっております。

上記を文書で明確にすることで企業の正当な利益を保護することを強く要望します。

最後になりますが、ベトナムの社会経済の発展のため、ベトナムで操業している日系企業の代表として日本商工会は引き続き努力していく所存ですので、今後ともご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。

ベトナム日本商工会　会長

写)　税務総局
計画投資省　外国投資庁
在ベトナム日本国大使館
ホーチミン日本商工会
ダナン日本商工会

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

